Comodato d'uso gratuito di apparecchiatura estetica

Per lo studio dei protocolli, la formazione e la prova operativa

Contratto n. ..... · Data: ..... / ..... / ..... · Luogo: Tirana

Parti contraenti

1 · CONCEDENTE

PHD SYSTEM Sh.p.k. — NIPT M27101203D — Rruga Donika Kastrioti 3, Kisha Apostolike e Re, Ingresso 2, Piano 1, App. 1, N. 1, Tirana.
Rappresentata da ....., in qualità di .....

*Nel seguito «il Concedente». Il marchio **NIPEC** e il marchio **PHD** appartengono al Concedente o a società del medesimo gruppo: ogni riferimento a NIPEC nel presente contratto si intende riferito al Concedente.*

2 · BENEFICIARIO

MEDICAL SPA GROUP AE — società a responsabilità limitata — NIPT/NUIS L81309070J — Rruga Ymer Kurti, Centro Commerciale Olimpia, Unità Municipale n. 5, Tirana.
Rappresentata da ....., in qualità di .....

Nel seguito «il Beneficiario».

Le Parti convengono quanto segue.

1 Oggetto, apparecchiatura e valore

1.1 Il Concedente concede al Beneficiario in uso temporaneo e gratuito l'apparecchiatura estetica descritta nella tabella che segue (di seguito «Apparecchiatura»).

DATO	VALORE
Modello	**Multishape Afrodite VS++**
Numero di serie	**YD400337**
Accessori consegnati	4 manipoli · alimentatore elettrico
Fabbricante	.....
Marcatura e conformità	.....
Valore di sostituzione *ai soli fini degli artt. 7 e 8*	**€ .....**

1.2 L'Apparecchiatura è concessa **a titolo gratuito**, esclusivamente per lo studio dei protocolli di lavoro, prove operative, dimostrazioni tecniche e formazione professionale interna. Il presente contratto **non costituisce vendita né locazione**, non trasferisce la proprietà e non comporta alcun obbligo di acquisto.

1.3 L'utilizzo per **trattamenti a pagamento** su clienti non è consentito. Le Parti possono autorizzarlo soltanto con accordo scritto separato che definisca condizioni professionali, di sicurezza, responsabilità **e condizioni economiche**: dalla data di tale accordo il rapporto cessa di essere gratuito e si applicano le condizioni ivi pattuite.

1.4 Il Concedente consegna, contestualmente all'Apparecchiatura, il **manuale d'uso** e la **documentazione di conformità** del fabbricante. Il Beneficiario ne dà atto nell'Allegato 2.

2 Proprietà, ubicazione e identificazione

2.1 La proprietà dell'Apparecchiatura resta in capo al Concedente. Qualora l'Apparecchiatura appartenga a un terzo o sia oggetto di leasing, il titolare è il seguente: ..... Il Concedente dichiara di avere il diritto legale di concederla in uso. Il Beneficiario non può venderla, costituirla in pegno, concederla in locazione o subcomodato, né trasferirla a terzi.

2.2 L'Apparecchiatura è utilizzata esclusivamente presso: centro ..... — indirizzo di installazione ..... Ogni spostamento richiede la preventiva autorizzazione scritta del Concedente.

2.3 Il Beneficiario **non rimuove né altera** targhette, marcature, numero di serie e segni identificativi, e **non appone marchi propri** sull'Apparecchiatura.

3 Durata e cessazione

Data di consegna	..... / ..... / .....
Data prevista di riconsegna	..... / ..... / .....
Durata in giorni di calendario	..... giorni

3.1 Il comodato ha la durata sopra indicata. In mancanza di data di riconsegna, la durata si intende di **30 giorni** dalla consegna. Ogni proroga richiede accordo scritto di entrambe le Parti.

3.2 Il Concedente può richiedere la restituzione con preavviso scritto di almeno **10 giorni** di calendario. Il Beneficiario può recedere con preavviso scritto di **5 giorni**, salvo diverso accordo per una restituzione anticipata.

3.3 In caso di grave rischio per la sicurezza, uso non autorizzato, lesione dei diritti di proprietà o violazione sostanziale del contratto, la Parte lesa può richiedere l'**immediata sospensione dell'utilizzo**; la restituzione è organizzata senza ingiustificato ritardo.

3.4 Il contratto si risolve di diritto se il Beneficiario cessa l'attività, è sottoposto a procedure concorsuali o liquidazione, o perde i titoli necessari all'esercizio. In tal caso l'Apparecchiatura è restituita entro **10 giorni**.

4 Consegna e stato iniziale rivisto

4.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, e purché la consegna materiale sia avvenuta alla data indicata all'art. 3, il Beneficiario **conferma di aver ricevuto** l'Apparecchiatura e gli accessori di cui all'art. 1.1. Se la consegna avviene dopo la firma, le Parti confermano per iscritto data ed effettiva ricezione, anche via e-mail.

4.2 **Stato alla consegna.** Alla consegna le Parti compilano l'**Allegato 2** e scattano **fotografie datate, in contraddittorio**, dell'Apparecchiatura e di ciascun manipolo. Le fotografie sono allegate al presente contratto e costituiscono lo stato di riferimento per ogni contestazione successiva.

> **PERCHÉ LE FOTOGRAFIE ALLA CONSEGNA**
> L'art. 10 prevede fotografie alla **restituzione**. Senza le fotografie alla **consegna** non esiste un termine di confronto, e nessuna delle due Parti può dimostrare se un danno sia nuovo o preesistente. Le due serie di fotografie servono a tutte e due.

4.3 Riserve del Beneficiario sulle condizioni osservabili alla consegna: ..... La presente conferma non esclude vizi occulti o di fabbricazione dimostrabili successivamente.

5 Operatori e certificazione nuovo

5.1 Il Concedente organizza la **formazione iniziale** degli operatori e mette a disposizione la documentazione per un utilizzo sicuro.

5.2 **L'uso dell'Apparecchiatura è riservato agli operatori in possesso di Certificato Operatore NIPEC in corso di validità**, nominativamente indicati nell'Allegato 1. Il Beneficiario impedisce l'utilizzo da parte di chiunque altro.

5.3 Lo **Standard NIPEC** relativo all'Apparecchiatura — protocolli, regole operative e condizioni di uso conforme — costituisce parte integrante del presente contratto ed è consegnato al Beneficiario alla data di consegna.

5.4 I danni derivanti dall'utilizzo da parte di **operatore privo di Certificato** in corso di validità restano a carico del Beneficiario.

6 Regole d'uso e sicurezza

6.1 Il Beneficiario rispetta manuali, indicazioni e controindicazioni e protocolli del fabbricante; mantiene un ambiente idoneo; non modifica né apre l'Apparecchiatura.

6.2 Il Beneficiario è responsabile dell'informazione delle persone sottoposte a prova, dei consensi necessari, della verifica delle controindicazioni e della conservazione della documentazione, nel rispetto della normativa applicabile.

6.3 Ogni incidente, malfunzionamento o sospetto rischio è comunicato **immediatamente e per iscritto** al Concedente; l'utilizzo è sospeso fino alla verifica e alle istruzioni documentate del tecnico autorizzato.

7 Manutenzione, difetti, danni e perdita

7.1 Il Beneficiario provvede a pulizia e cura ordinaria secondo il manuale. Interventi tecnici, calibrazione e riparazioni sono eseguiti **esclusivamente dall'assistenza autorizzata**, previo coordinamento con il Concedente.

7.2 Il Beneficiario risponde dei danni comprovati da urti, umidità inadeguata, negligenza, uso contrario ai protocolli, interventi non autorizzati, perdita o mancata custodia, nella misura in cui siano attribuibili a sue azioni od omissioni.

7.3 **Furto, incendio ed eventi.** In caso di furto, rapina, incendio o evento naturale, il Beneficiario **sporge denuncia entro 24 ore** e ne trasmette copia al Concedente entro **48 ore**. In caso di perdita totale o di danno non riparabile non attribuibile al Concedente, è dovuto il **valore di sostituzione** di cui all'art. 1.1, dedotto quanto corrisposto da eventuale assicurazione.

7.4 Il Concedente risponde, secondo la legge applicabile, dei difetti preesistenti, occulti o di fabbricazione non causati dal Beneficiario, e delle carenze nella documentazione che è tenuto a fornire. **La normale usura non è danno risarcibile.**

7.5 In caso di difetto le Parti documentano le condizioni e, se la causa è controversa, richiedono la valutazione di un tecnico autorizzato o di un esperto indipendente accettato congiuntamente. Le spese gravano sulla Parte responsabile secondo la causa accertata; in mancanza di accertamento, le Parti concordano per iscritto prima di ogni intervento.

8 Danni alle persone e assicurazione rivisto

8.1 Ciascuna Parte risponde dei danni causati dalle proprie violazioni, secondo la legge applicabile. Il Beneficiario è responsabile delle azioni dei propri operatori e delle prove effettuate nei propri locali quando il danno derivi da uso improprio o mancato rispetto dei protocolli. Il Concedente non è esonerato dalle responsabilità che la legge gli attribuisce per difetti o atti propri.

8.2 · CONDIZIONE PER LE PROVE SU PERSONE

Nessuna prova su persone può essere eseguita in assenza di polizza di responsabilità civile e professionale in corso di validità, indicata qui sotto e di cui copia è consegnata al Concedente.

Polizza n.	.....
Compagnia	.....
Massimale	€ .....
Validità	dal ..... / ..... / ..... al ..... / ..... / .....

Finché i campi non sono compilati, l'Apparecchiatura può essere usata **soltanto per prove tecniche senza persone**.

9 Proprietà intellettuale, riservatezza e dati

9.1 Protocolli, manuali, materiali formativi e metodologie di proprietà del Concedente o dei rispettivi titolari non possono essere copiati, pubblicati, distribuiti né utilizzati per la formazione di terzi senza autorizzazione scritta del titolare dei diritti.

9.2 Il Beneficiario consente l'accesso ai propri dipendenti autorizzati solo nella misura necessaria alle finalità del contratto. Le Parti mantengono riservate le informazioni non pubbliche e trattano i dati personali, compresi quelli dei clienti, in conformità alla normativa applicabile.

10 Restituzione dell'Apparecchiatura

10.1 Al termine dell'utilizzo le Parti stabiliscono data e luogo della restituzione e documentano la riconsegna secondo l'**Allegato 3**. L'Apparecchiatura è restituita completa degli accessori, pulita, spenta e in buone condizioni di funzionamento, tenuto conto della normale usura.

10.2 Trasporto iniziale a carico di .....; trasporto per la restituzione a carico di ..... Smontaggio, imballaggio, trasporto e presa in consegna seguono le istruzioni di sicurezza. Il rischio durante il trasporto grava sulla Parte che lo organizza, nei limiti della propria responsabilità, salvo diverso accordo scritto.

10.3 Difformità e danni contestati sono documentati per iscritto, con **fotografie** e descrizione nell'Allegato 3, **per confronto con le fotografie di consegna** di cui all'art. 4.2. La firma per la ricezione materiale non implica ammissione di responsabilità per un danno controverso.

11 Comunicazioni, lingua, legge e controversie rivisto

	E-MAIL	TELEFONO
Concedente	.....	.....
Beneficiario	.....	.....

11.1 Le comunicazioni contrattuali avvengono per iscritto ai recapiti sopra indicati. Ogni variazione è comunicata senza ritardo.

11.2 **Lingua.** Il presente contratto è redatto in italiano e in inglese. In caso di divergenza **prevale la versione** ..... Qualora sia prodotto in giudizio in Albania, le Parti provvedono a una traduzione giurata in lingua albanese.

11.3 Il contratto è regolato dalla **legislazione della Repubblica d'Albania**. Le Parti tentano la composizione in via negoziale entro **15 giorni** dalla comunicazione scritta; in mancanza di accordo si rivolgono ai tribunali competenti per legge.

11.4 Ogni modifica è effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. Gli **Allegati 1, 2 e 3** costituiscono parte integrante del contratto, insieme allo Standard NIPEC di cui all'art. 5.3. Il contratto è redatto in due originali di pari valore, uno per ciascuna Parte.

DA COMPLETARE PRIMA DELLA FIRMA

Rappresentanti e qualifiche · fabbricante e marcatura (art. 1.1) · **valore di sostituzione** (art. 1.1) · date di consegna e riconsegna (art. 3) · centro e indirizzo di installazione (art. 2.2) · **dati della polizza** (art. 8.2) · recapiti (art. 11) · **lingua prevalente** (art. 11.2) · Allegati 1 e 2 compilati e fotografie allegate.

Si sigla ogni pagina e si firmano per esteso le firme finali e i tre Allegati.

Firme

PER IL CONCEDENTE — PHD SYSTEM SH.P.K.

Nome e cognome .....

Qualifica .....

Firma e timbro .....

PER IL BENEFICIARIO — MEDICAL SPA GROUP AE

Nome e cognome .....

Qualifica .....

Firma e timbro .....

SEGUONO TRE ALLEGATI, PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Allegato 1	Registro della formazione e degli operatori	*si compila alla formazione*
Allegato 2	Stato dell'Apparecchiatura alla consegna	*si compila il giorno della consegna, con le fotografie*
Allegato 3	Conferma di restituzione	*si compila alla riconsegna, confrontandolo con l'Allegato 2*

Si aggiunge lo **Standard NIPEC** dell'Apparecchiatura, richiamato all'art. 5.3.

Allegato 1 — Registro della formazione e degli operatori

Contratto n. ..... · Apparecchiatura: Multishape Afrodite VS++ — s/n YD400337

Data e durata della formazione	..... / ..... / ..... · ..... ore
Formatore / organizzazione	.....
Argomenti e protocolli trattati	.....
Documentazione consegnata	.....

Operatori autorizzati all'uso

Solo gli operatori qui elencati, in possesso di Certificato in corso di validità, possono usare l'Apparecchiatura (art. 5.2).

#	NOME E COGNOME	CERTIFICATO N.	SCADENZA	FIRMA DELL'OPERATORE
1			...../...../.....	
2			...../...../.....	
3			...../...../.....	
4			...../...../.....	

CONCEDENTE

BENEFICIARIO

Allegato 2 — Stato dell'Apparecchiatura alla consegna

Si compila il giorno della consegna, insieme alle fotografie

Contratto n. ..... · Data e luogo: ..... / ..... / ..... — .....

VOCE	PRESENTE	STATO OSSERVATO
Corpo macchina — s/n YD400337	☐ sì	
Manipolo grande	☐ sì	
Manipolo medio	☐ sì	
Manipolo piccolo	☐ sì	
Manipolo cavitazione	☐ sì	
Alimentatore elettrico	☐ sì	
Manuale d'uso *art. 1.4*	☐ sì	
Documentazione di conformità *art. 1.4*	☐ sì	
Standard NIPEC *art. 5.3*	☐ sì	

☐ **Fotografie datate scattate in contraddittorio** — numero di scatti: ..... · conservate da: .....

Riserve del Beneficiario: .....

.....

CONCEDENTE

BENEFICIARIO

Allegato 3 — Conferma di restituzione

Si compila il giorno della riconsegna, confrontandolo con l'Allegato 2

Contratto n. ..... · Data e luogo: ..... / ..... / ..... — .....

VOCE	RESTITUITO	STATO ALLA RICONSEGNA
Corpo macchina — s/n YD400337	☐ sì	
Manipolo grande	☐ sì	
Manipolo medio	☐ sì	
Manipolo piccolo	☐ sì	
Manipolo cavitazione	☐ sì	
Alimentatore elettrico	☐ sì	
Manuale e documentazione	☐ sì	

☐ **Fotografie di riconsegna** — numero di scatti: ..... · ☐ confrontate con le fotografie di consegna (Allegato 2)

Difformità rilevate: .....

Osservazioni e riserve delle Parti: .....

ART. 10.3

La firma per la ricezione materiale **non implica ammissione di responsabilità** per un danno controverso.

CONCEDENTE

BENEFICIARIO